41 기회발전특구 등의 감면 대상 공장 범위 재설계(규칙 §8, §8의2)

□ 개정개요

개정 전	개정 후
□ 감면 대상 공장의 범위 ○ (업종) 지방세법시행규칙 별표2에 따른 제조업	□ **공장 범위 재설계 및 명확화** ○ **(업종) 표준산업분류에 따른 모든 제조업 + 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업**

□ 개정내용

○ **(현황) 과밀억제권 공장 지방 이전**(법 §80), **기회발전특구로 공장 이전** 또는 **특구 內 공장 신·증설**(법 §80의2) 시 지방세 감면 中

- **공장의 범위, 업종*, 규모는 지방세법 시행규칙으로 위임**

*「지방세법 시행규칙」별표2의 과밀억제권역 내 중과 대상 제조업 인용

○ **(개선)** 업종 구분을 **한국표준산업분류표에 따른 제조업과 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업**으로 명확화

□ 적용요령

○ 이 규칙 시행(2026.1.1.) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

○ 제조업과 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업의 **옥외 기계장치 및 저장·공급시설**(석유·석탄·가스·증기·냉방공기 등 저장·공급 시설) **포함**

※ 기회발전특구 內 가스 제조·공급업, 증기 및 냉방공기 공급업 등으로 이용되는 LNG 저장시설은 감면 대상에 해당(ex: 울산 남구, 충남 서산, 전남 여수 등)

2 개정조문

<지방세특례제한법 시행규칙>

개정 전	개정 후
제8조(과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 공장의 범위와 적용기준) ① 법 제80조제1항에 따른 공장의 범위는 「지방세법 시행규칙」 별표 2에서 규정하는 업종의 공장으로서 생산설비를 갖춘 건축물의 연면적(옥외에 기계장치 또는 저장시설이 있는 경우에는 그 시설물의 수평투영면적을 포함한다)이 200제곱미터 이상인 것을 말한다. 이 경우 건축물의 연면적에는 그 제조시설을 지원하기 위하여 공장 경계구역 안에 설치되는 종업원의 후생복지시설 등 각종 부대시설(수익사업용으로 사용되는 부분은 제외한다)을 포함한다.	제8조(과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 공장의 범위와 적용기준) ① ---------- 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 산업에 관한 표준분류(이하 "한국표준산업분류"라 한다)에 따른 제조업과 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업을 하기 위한 공장----------. ----------.
② ~ ⑤ (생 략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
제8조의2(기회발전특구로 이전하는 본점 또는 주사무소 등에 대한 감면 등의 적용기준) ① (생 략)	제8조의2(기회발전특구로 이전하는 본점 또는 주사무소 등에 대한 감면 등의 적용기준) ① (현행과 같음)
② 법 제80조의2제2항 각 호 외의	② ----------

개정 전	개정 후
부분 후단에 따른 기회발전특구로 이전하는 공장의 범위, 업종, 규모는 「지방세법 시행규칙」 별표 2에서 규정하는 업종의 공장으로서 생산설비를 갖춘 건축물의 연면적(옥외에 기계장치 또는 저장시설이 있는 경우에는 그 시설물의 수평투영면적을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 200제곱미터 이상인 것으로 한다. 이 경우 건축물의 연면적에는 그 제조시설을 지원하기 위하여 공장 경계구역 안에 설치되는 종업원의 후생복지시설 등 각종 부대시설(수익사업용으로 사용되는 부분은 제외한다)을 포함한다.	---------- 한국표준산업분류에 따른 제조업과 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업을 하기 위한 공장 ----------. ----------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 법 제80조의2제3항 각 호 외의 부분 후단에 따른 공장의 범위, 업종, 요건 등은 「지방세법 시행규칙」 별표 2에서 규정하는 업종의 공장으로서 생산설비를 갖춘 건축물의 연면적 200제곱미터 이상을 신설하거나 증설(증설 후 건축물의 연면적이 200제곱미터 이상이 된	④ ---------- 한국표준산업분류에 따른 제조업과 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업을 하기 위한 공장----------

개정 전	개정 후
경우의 증설을 말한다)한 것으로 한다. 이 경우 건축물의 연면적에는 그 제조시설을 지원하기 위하여 공장 경계구역 안에 설치되는 종업원의 후생복지시설 등 각종 부대시설(수익사업용으로 사용되는 부분은 제외한다)을 포함한다.	----------. ----------
⑤·⑥ (생 략)	⑤·⑥ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 공장의 범위 등에 관한 적용례) 제8조제1항 전단, 제8조의2제2항 전단 및 같은 조 제4항 전단의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

참고1 지방세특례제한법 개정안 관련 조문

제80조(공장의 지방 이전에 따른 감면) ① 대도시에서 공장시설을 갖추고 사업을 직접 하는 자가 그 공장을 폐쇄하고 과밀억제권역 외의 지역으로서 공장 설치가 금지되거나 제한되지 아니한 지역으로 이전한 후 해당 사업을 계속하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를 2027년 12월 31일까지 면제하고, 재산세의 경우 그 부동산에 대한 납세의무가 최초로 성립하는 날부터 5년간 면제하고 그 다음 3년간 재산세의 100분의 50을 경감한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감면한 취득세 및 재산세를 추징한다.

1. 공장을 이전하여 지방세를 감면받고 있는 기간에 대도시에서 이전 전에 생산하던 제품을 생산하는 공장을 다시 설치한 경우
2. 해당 사업에 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우

② 제1항에 따른 **공장의 업종 및 그 규모, 감면 등의 적용기준은 행정안전부령**으로 정한다.

제80조의2(기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면) ①「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」제23조에 따라 지정된 기회발전특구(이하 이 조에서 "기회발전특구"라 한다)에서 대통령령으로 정하는 업종을 창업하는 기업에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 감면한다.

1. ~ 2. (생략)

② 수도권(제75조의5에 따른 인구감소지역 또는「접경지역 지원 특별법」제2조제1호에 따른 접경지역을 제외한다)에서 본점 또는 주사무소를 설치하거나 공장시설을 갖추고 사업을 영위하는 기업이 해당 본점이나 주사무소 또는 공장을 폐쇄하고 수도권 외의 기회발전특구로 이전하는 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 감면한다. 이 경우 이전하는 본점 또는 주사무소의 범위 및 **공장의 범위, 업종, 규모 및 공장용 부동산의 요건은 행정안전부령으로 정**한다.

1. 해당 사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 사업용 부동산에 대해서는 2026년 12월 31일까지 취득세의 100분의 50을 경감하고, 과세기준일 현재 해당 용도로 직접 사용하는 그 사업용 부동산에 대해서는 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 재산세를 면제한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 감면한 취득세와 재산세를 추징한다.

가. 본점이나 주사무소 또는 공장을 이전하여 지방세를 감면받고 있는 기간에 수도

권에서 이전하기 전에 하던 사업과 동일한 사업을 수행하는 본점, 주사무소, 공장을 수도권에 다시 설치하는 경우

나. 본점이나 주사무소 또는 공장을 이전하여 취득한 날부터 5년 이내에 해당 사업을 폐업한 경우

다. 정당한 사유 없이 부동산 취득일부터 3년이 경과할 때까지 해당 사업에 직접 사용하지 아니하거나 다른 용도로 사용하는 경우

라. 해당 사업에 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우

2. 지방자치단체의 장은 해당 지역의 재정 여건 등을 고려하여 제1호에 따라 취득세를 감면하는 경우에는 100분의 50의 범위에서 조례로 정하는 율을 추가로 경감할 수 있고, 재산세를 감면하는 경우에는 5년간 감면기간을 연장하여 100분의 50의 범위에서 조례로 정하는 율에 따라 경감할 수 있다.

③ 기회발전특구에서 공장을 신설·증설하는 기업에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 감면한다. 이 경우 **공장의 범위, 업종, 요건 등은 행정안전부령으로 정**한다.

1. 해당 사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 사업용 부동산에 대해서는 2026년 12월 31일까지 취득세의 100분의 50을 경감하고, 과세기준일 현재 해당 용도로 직접 사용하는 그 사업용 부동산에 대해서는 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 재산세의 100분의 75(수도권 지역에 있는 기회발전특구의 경우에는 100분의 35)를 경감한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 감면한 취득세 및 재산세를 추징한다.

가. 공장을 신설·증설하여 취득한 날부터 5년 이내에 해당 사업을 폐업한 경우

나. 정당한 사유 없이 부동산 취득일부터 3년이 경과할 때까지 해당 사업에 직접 사용하지 아니하거나 다른 용도로 사용하는 경우

다. 해당 사업에 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우

2. 지방자치단체의 장은 해당 지역의 재정 여건 등을 고려하여 제1호에 따라 취득세를 경감하는 경우 100분의 25의 범위에서 조례로 정하는 율을 추가로 경감할 수 있다.

참고2 지방세법 시행규칙 별표2 공장의 종류(요약)

공장의 종류(제7조제1항 관련)

1. 식료품 제조업 2. 음료 제조업 3. 담배 제조업 4. 섬유제품 제조업
5. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
6. 가죽, 가방 및 신발 제조업 7. 목재 및 나무제품 제조업
8. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 9. 인쇄 및 기록매체 복제업
10. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 11. 화학물질 및 화학제품 제조업
12. 의료용 물질 및 의약품 제조업 13. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업
14. 비금속 광물제품 제조업 15. 1차 금속 제조업
16. 금속가공제품 제조업
17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
18. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
19. 전기장비 제조업 20. 기타 기계 및 장비 제조업
21. 자동차 및 트레일러 제조업 22. 기타 운송장비 제조업
23. 가구 제조업 24. 기타 제품 제조업
25. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 26. 수도사업
27. 비금속광물 광업 28. 자동차 및 모터사이클 수리업
29. **다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제1호부터 제28호까지의 공장의 종류에서 제외**한다. 다만, **가목부터 마목까지 및 아목은 법 제13조제1항 및 제2항과 이 규칙 제7조에 따라 취득세를 중과세할 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 공장의 설치가 금지 또는 제한되지 아니한 지역에 한정하여 공장의 종류에서 제외**하고, 법 제111조, 영 제110조 및 이 규칙 제55조에 따라 **재산세를 중과세**하는 경우, 법 제146조·영 제138조 및 이 규칙 제75조에 따라 **지역자원시설세를 중과세**하는 경우 및 **「지방세특례제한법」 제78조에 따라 취득세 등을 감면**하는 경우에는 **공장의 종류에서 제외하지 아니한다.**

가. 가스를 생산하여 도관에 의하여 공급하는 것을 목적으로 하는 **가스업**
나. 먹는 물이나 공업용수를 도관에 의하여 공급하는 것을 목적으로 하는 **상수도업**
다. 차량 등의 정비 및 수리를 목적으로 하는 **정비·수리업**
라. 연탄의 제조·공급을 목적으로 하는 **연탄제조업**
마. **얼음제조업**
바. **인쇄업**. 다만, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따라 등록된 신문 및 「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 따라 등록된 뉴스통신사업에 한정한다.
사. 도관에 의하여 증기 또는 온수로 난방열을 공급하는 **지역난방사업**
아. **전기업**(변전소 및 송·배전소를 포함한다)

참고3 현행 업종과 한국산업분류표상 제조업 업종 비교

지방세법시행규칙 별표 2 업종		한국산업분류표 상 제조업
제조업	1. 식료품 제조업	10 식료품 제조업
	2. 음료 제조업	11 음료 제조업
	3. 담배 제조업	12 담배 제조업
	4. 섬유제품 제조업	13 섬유제품 제조업; 의복제외
	5. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	14 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
	6. 가죽, 가방 및 신발 제조업	15 가죽, 가방 및 신발 제조업
	7. 목재 및 나무제품 제조업	16 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외
	8. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업
	9. 인쇄 및 기록매체 복제업	18 인쇄 및 기록매체 복제업
	10. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
	11. 화학물질 및 화학제품 제조업	20 화확물질 및 화학제품 제조업
	12. 의료용 물질 및 의약품 제조업	21 의료용 물질 및 의약품 제조업
	13. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	22 고무 및 플라스틱제품 제조업
	14. 비금속 광물제품 제조업	23 비금속 광물제품 제조업
	15. 1차 금속 제조업	24 1차 금속 제조업
	16. 금속가공제품 제조업	25 금속 가공제품 제조업
	17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26 전자부품 , 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
	18. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
	19. 전기장비 제조업	28 전기장비 제조업
	20. 기타 기계 및 장비 제조업	29 기타 기계 및 장비 제조업
	21. 자동차 및 트레일러 제조업	30 자동차 및 트레일러 제조업
	22. 기타 운송장비 제조업	31 기타 운송장비 제조업
	23. 가구 제조업	32 가구 제조업
	24. 기타 제품 제조업	33 기타 제품 제조업
		34 산업용 기계 및 장비 수리업
비제조업	25. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	
	26. 수도사업(수도업)	
	27. 비금속광물 광업(광업)	
	28. 자동차 및 모터사이클 수리업 (개인서비스업)	

참고4 산업집적법 상 공장 관련 규정

▌산업집적법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. **"공장"이란 건축물 또는 공작물, 물품제조공정을 형성하는 기계·장치 등 제조시설**과 **그 부대시설**(이하 "제조시설등"이라 한다)을 갖추고 **대통령령으로 정하는 제조업을 하기 위한 사업장**으로서 **대통령령으로 정**하는 **것**을 말한다.

▌산업집적법 시행령

제2조(공장의 범위) ① 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 제조업의 범위는 **「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 표준산업분류**(이하 "한국표준산업분류"라 한다)에 따른 **제조업**으로 한다.

② 법 제2조제1호에 따른 공장의 범위에 포함되는 것은 다음 각 호와 같다.

1. 제조업을 하기 위하여 필요한 제조시설(물품의 가공·조립·수리시설을 포함한다. 이하 같다) 및 시험생산시설
2. 제조업을 하는 경우 그 제조시설의 관리·지원, 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 부대시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것
3. 제조업을 하는 경우 관계 법령에 따라 설치가 의무화된 시설
4. 제1호부터 제3호까지의 시설이 설치된 공장부지. 다만, 건축물의 일부만 소유하거나 임차하여 제1호부터 제3호까지의 시설을 설치하는 경우로서 법 제16조제2항에 따라 등록되는 공장의 경우에는 그 소유 또는 임차한 부분의 바닥면적을 공장부지로 본다.

▌산업집적법 시행규칙

제2조(부대시설의 범위) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제2조제2항제2호에 따른 **부대시설은 다음 각 호와 같다**.

1. 사무실·창고·경비실·전망대·주차장·화장실 및 자전거보관시설
2. 수조·저유조·사일로 및 저장조 등 저장용 옥외구축물(지하 저장용시설을 포함한다)
3. 송유관, 옥외주유시설, 급·배수시설, 변전실, 기계실 및 펌프실
4. 다음 각 목의 시설
   가. 「폐기물관리법」 제2조제8호에 따른 폐기물처리시설(같은 법 제18조제5항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다)
   나. 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설(같은 법 제35조제4항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다)
   다. 「대기환경보전법」 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설(같은 법 제29조제1항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치·운영하는 것을 포함한다)

라. 「소음・진동 관리법」 제2조제4호에 따른 소음・진동방지시설(같은 법 제12조제1항에 따라 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치・운영하는 것을 포함한다)

5. 시험연구시설 및 에너지이용효율 증대를 위한 시설

6. 공동산업안전시설 및 보건관리시설

6의2. 보육시설 및 기숙사(둘 이상의 입주기업체가 공동으로 이용하는 보육시설 및 기숙사를 포함한다)

7. 식당(「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소로서 시장・군수・구청장 또는 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우에는 둘 이상의 사업장에서 공동으로 설치・운영하는 것을 포함한다)・휴게실・목욕실・세탁장・의료실 및 옥외체육시설 등 종업원의 복지후생증진에 필요한 시설

8. 다음 각 목의 시설

가. 제품전시장(해당 공장의 생산제품 또는 해당 공장의 생산제품을 부품으로 하는 반제품 또는 완제품을 전시하는 시설로 한정한다)

나. 다음 어느 하나의 시설에 해당하는 제품판매장(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따른 통신판매를 하기 위한 시설을 포함한다)

1) 해당 공장의 생산제품이나 이와 결합된 「산업융합 촉진법」에 따른 산업융합 신제품을 판매하는 시설

2) 해당 공장에서 연구・개발하고 위탁하여 생산한 제품을 판매하는 시설

다. 원자재 및 완제품 등을 싣고 내리기 위한 호이스트

라. 「건설산업기본법」 제8조제1항에 따른 전문공사를 시공(해당 공장에서 생산된 제품을 설치・조립・축조하는 등의 공사로 한정한다)하기 위하여 같은 법 제9조에 따른 등록을 하기 위해 같은 법 시행령 제13조에 따라 갖춰야 하는 사무실

마. 「곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 곤충가공업을 하기 위한 공장에서 곤충가공의 제조공정에 원료 또는 재료로 전량 사용되는 곤충을 생산하는 시설

8의2. 영 제59조제3항에 따라 중앙행정기관의 장이 관리권한을 위탁받은 국가산업단지의 경우 해당 중앙행정기관의 장이 제조시설의 관리・지원, 종업원의 복지후생을 위하여 산업통상자원부장관 등 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 인정하는 시설

9. 그 밖에 해당 제조시설의 관리・지원, 종업원의 복지후생을 위하여 필요하다고 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

Ⅲ. 참 고 자 료